

¿Este Nuevo Empleado Debería Ser W-2 o 1099?

Acertar en la Clasificación de Trabajadores Desde el Principio

Una Guía Práctica para Dueños de SMB que Usan QuickBooks

nacarledger.com

Qué Cubriremos

- 01 Por qué la clasificación es un riesgo financiero real, no papeleo
- 02 La prueba de tres factores del IRS, explicada en lenguaje sencillo
- 03 Señales de alerta que suelen atrapar a los dueños de pequeños negocios
- 04 Qué te cuesta realmente una mala clasificación
- 05 Documentación y opciones de puerto seguro
- 06 Un marco de decisión que puedes reutilizar en cada nueva contratación

Por Qué Esto Importa

Clasificar mal a un trabajador no es un descuido de papeleo — es una responsabilidad retroactiva que se agrava mientras más tiempo pase sin notarse.

El IRS y el Departamento del Trabajo **han aumentado su vigilancia** sobre la clasificación de trabajadores en los últimos años — y las agencias estatales (desempleo, compensación laboral) a menudo auditan de forma independiente al IRS.

3

agencias pueden cuestionar
la misma contratación de forma independiente

*IRS · Depto. del Trabajo · Desempleo Estatal / Compensación
Laboral*

El IRS Analiza Tres Cosas

Ningún factor por sí solo decide el caso — el IRS evalúa toda la relación.



Control de Comportamiento

¿La empresa controla (o tiene el derecho de controlar) cómo se hace el trabajo?



Control Financiero

¿Quién controla los aspectos de negocio — inversión, gastos, oportunidad de ganancia o pérdida?



Tipo de Relación

¿Hay contratos, beneficios, y el trabajo es central y continuo para el negocio?



Factor 1: Control de Comportamiento

Señala hacia EMPLEADO (W-2)

- Dictas horarios específicos o un calendario fijo
- Das instrucciones detalladas de cómo, cuándo, dónde se hace el trabajo
- Das capacitación sobre los procedimientos requeridos
- Supervisas el trabajo directamente

Señala hacia CONTRATISTA (1099)

- El trabajador define sus propios horarios y métodos
- Describes el resultado que necesitas, no el proceso
- El trabajador usa su propia experiencia establecida, sin capacitación provista
- El trabajador opera con supervisión mínima del día a día

Verificación de realidad: Incluso llamar a alguien “contratista” por escrito no importa si controlas su trabajo diario como el de un empleado.



Factor 2: Control Financiero

Señala hacia EMPLEADO (W-2)

- Reembolsas gastos o proporcionas herramientas/equipo
- El trabajador no tiene otros clientes — eres su única fuente de ingresos
- Se le paga un salario garantizado, sin importar el resultado
- El trabajador no tiene una oportunidad real de ganancia o pérdida

Señala hacia CONTRATISTA (1099)

- El trabajador invierte en su propio equipo y herramientas
- El trabajador promociona activamente servicios a otros clientes
- El trabajador cobra una tarifa fija o por proyecto, asumiendo el riesgo de pérdida
- El trabajador puede obtener una ganancia o una pérdida en el trabajo

Verificación de realidad: Un trabajador que depende completamente de ti para su ingreso, sin riesgo de pérdida, se ve financieramente como un empleado — sin importar lo que diga la factura.



Factor 3: Tipo de Relación

Señala hacia EMPLEADO (W-2)

- Ofreces beneficios: seguro, PTO, aportaciones de retiro
- La relación es abierta, no ligada a un proyecto
- El trabajo es central para tu negocio principal (no incidental)
- No hay contrato escrito, o el contrato se describe como empleo a voluntad

Señala hacia CONTRATISTA (1099)

- No se ofrecen beneficios tipo empleado
- El trabajo tiene un alcance definido, proyecto, o fecha de finalización
- El trabajo es periférico o especializado, no tu servicio principal
- Un acuerdo de contratista independiente firmado define el alcance

Verificación de realidad: Un contrato que llama a alguien “contratista” tiene poco peso si el trabajo es indefinido y central para lo que hace tu negocio.



Trampas Comunes de Mala Clasificación

Llamar a un puesto de tiempo completo e indefinido “contratista 1099” para evitar impuestos de nómina

Exigir un horario fijo (“9 a 5, lunes a viernes”) a alguien pagado como contratista

Proporcionar correo de la empresa, laptop, y capacitación obligatoria a un trabajador 1099

Pagar una cantidad fija tipo “salario” cada dos semanas sin factura

El único cliente del trabajador eres tú, y ha sido así por más de un año

El puesto es funcionalmente idéntico a un trabajo W-2 que ya tienes en la nómina

Un Escenario Común

“*Mi asistente virtual trabaja 30 horas a la semana, solo para mí, usa el correo que le configuré, y le digo exactamente qué hacer cada mañana. Me factura mensualmente. ¿Es eso un problema?*”

Lo que sugieren los hechos:

- **Horas y exclusividad:** 30 hrs/semana, único cliente → dependencia financiera tipo empleado
- **Correo de la empresa:** Integración conductual al negocio → tipo empleado
- **Dirección diaria:** “Le digo exactamente qué hacer” → control de comportamiento, fuertemente tipo empleado
- **Facturación:** La única señal tipo contratista — pero es el factor más débil por sí solo

Conclusión: esto se ve como un empleado W-2 con una etiqueta 1099. Ese es el patrón de mayor riesgo visto en limpiezas de SMB.



El Costo de Equivocarse

Impuestos de nómina atrasados

La parte del empleador del Seguro Social y Medicare sobre todos los salarios pagados, retroactivo a cuando comenzó el puesto

Multas e intereses

Multas por no retener y no depositar, más intereses acumulados desde la fecha de vencimiento original

Desempleo y compensación laboral

Las agencias estatales a menudo evalúan de forma independiente — una resolución federal no termina la exposición estatal

Exposición de beneficios

Reclamos retroactivos por beneficios que el trabajador habría recibido como empleado (PTO, aportación de retiro, cobertura médica)



Documentación Que Te Protege

Si confías en que un puesto es genuinamente un contrato 1099, estos registros son tu defensa en una auditoría:

- ✓ Un acuerdo de contratista independiente firmado con un alcance y fecha de fin definidos
- ✓ Evidencia de que el trabajador promociona servicios a otros clientes (sitio web, otras facturas)
- ✓ Facturas del trabajador, no un asiento interno recurrente tipo nómina
- ✓ Sin equipo de la empresa, correo electrónico, o registros de capacitación obligatoria
- ✓ Formulario W-9 recolectado antes del primer pago, Formulario 1099-NEC presentado antes del 31 de enero

Nota: La documentación apoya tu posición — no anula los hechos subyacentes de control de comportamiento y financiero.



Un Marco de Decisión Sencillo

1

¿Este puesto continuará indefinidamente, sin fecha de fin definida?

Sí → se inclina hacia empleado

2

¿Establecerás los horarios, métodos, o el proceso diario?

Sí → se inclina hacia empleado

3

¿El trabajador tomará otros clientes mientras trabaja contigo?

No → se inclina hacia empleado

4

¿El trabajo es central para tu negocio, no una tarea especializada secundaria?

Sí → se inclina hacia empleado

¿Cuatro o más respuestas que se inclinan hacia empleado? Trata el puesto como W-2 hasta que un profesional confirme lo contrario.

¿Ya Tienes Trabajadores 1099? Evalúa Tu Nivel de Riesgo

RIESGO BAJO

Proyecto de corto plazo, alcance definido, el trabajador tiene otros clientes, sin equipo ni correo de la empresa proporcionado.

RIESGO MEDIO

Relación continua (6–12 meses), dirección moderada dada, el trabajador tiene otras fuentes de ingreso.

RIESGO ALTO

Horario de tiempo completo, única fuente de ingreso del trabajador, dirección diaria dada, puesto idéntico a una posición W-2 existente.

Vale la pena revisar con un profesional a los trabajadores de riesgo medio y alto antes de tu próxima fecha límite de presentación — no después de que llegue un aviso de auditoría.



Si Necesitas Corregir una Mala Clasificación

El IRS ofrece un camino para empleadores que quieren corregir el rumbo voluntariamente, antes de ser auditados:

Programa de Acuerdo de Clasificación Voluntaria (VCSP)

Los empleadores elegibles pagan **aproximadamente el 10% de la responsabilidad de impuestos de nómina de un año** sobre los trabajadores reclasificados, evitan intereses y multas, y no están sujetos a una auditoría de impuestos de empleo para los trabajadores reclasificados en años anteriores.

Cuándo puede tener sentido:

- Identificaste un trabajador de Riesgo Alto antes de un aviso de auditoría
- Quieres certeza sobre el costo de corregir el rumbo

Habla primero con un profesional si:

- Ya estás bajo auditoría o investigación
- La exposición estatal (desempleo, compensación laboral) también necesita un plan

Esto es educación general, no una recomendación — aplican reglas de elegibilidad y un profesional de impuestos debe confirmar que aplica antes de solicitarlo.



Tus Próximos Pasos



Enumera cada trabajador 1099 actual y anota sus horas, exclusividad, y nivel de dirección



Pasa cada uno por el marco de cuatro preguntas de esta guía



Marca a cualquiera que caiga en Riesgo Medio o Alto para una revisión más cercana



Reúne la lista de documentación para los puestos que mantendrás como 1099



Para nuevas contrataciones, decide W-2 vs. 1099 antes de hacer la oferta — no después

NÁCAR & LEDGER

Vamos a acertar en tus clasificaciones de trabajadores.

nacarledger.com

Este material es para fines educativos generales y no constituye asesoría fiscal o legal. Consulta a un profesional calificado para orientación específica sobre tu negocio.